

Нові правила реагування на булінг та насильство



Чіткий алгоритм дій для освітян
згідно з наказом МОН № 961

Зміна підходу до захисту дітей

Зміна парадигми:

Захист від булінгу більше не є відокремленим процесом. Тепер це невід'ємна частина загальної системи протидії насильству (згідно з постановами КМУ № 1513 та № 658).



Єдина основа:

Усі дії закладу освіти визначаються єдиним внутрішнім Положенням про запобігання та протидію насильству та жорстокому поводженню з дітьми.



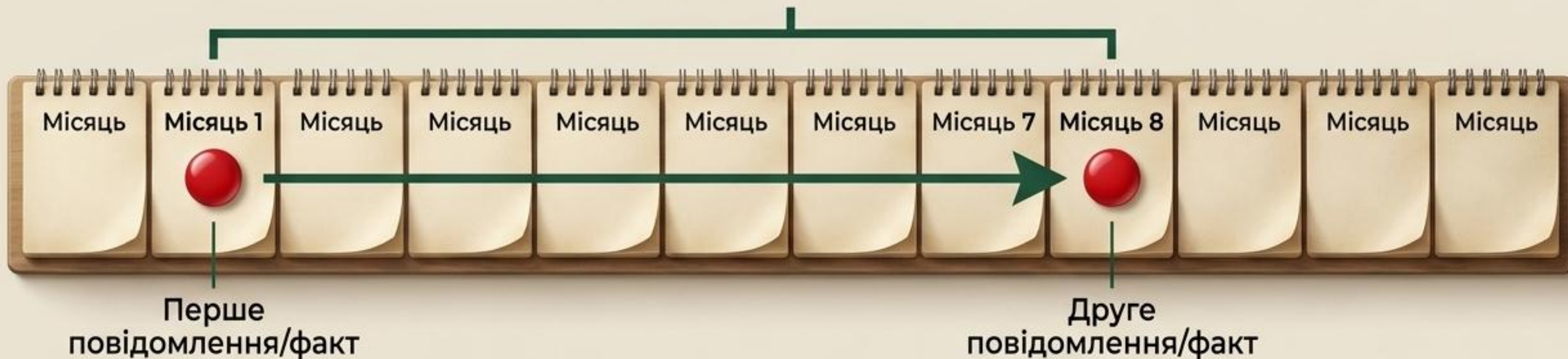
Нормативні ознаки:

Ознаки насильства тепер чітко окреслені законом, що зобов'язує керівників та педагогів діяти негайно при їх виявленні.



Критерій систематичності та правило 12 місяців

Систематичність



Насильство юридично вважається систематичним, якщо воно вчиняється 2 і більше разів протягом 12 місяців.

Важливий нюанс щодо відліку часу:
Відлік починається з дня реєстрації першого повідомлення АБО з дня вчинення першого факту насильства.

Навіть якщо перше повідомлення не було офіційно зареєстроване, але факт підтверджений — відлік діє.

Крок 1. Реєстрація повідомлення (День 0)

Коли: У день надходження повідомлення до керівника закладу освіти.

Як: У спосіб, що офіційно визначений правилами закладу освіти.

Виняток для вихідних: Якщо повідомлення надійшло у вихідний, святковий чи неробочий час, його реєстрація відбувається обов'язково в перший робочий день після цього.



Крок 2. Розгляд повідомлення (Протягом 1 доби)

Строк

Протягом 1 доби з дня реєстрації.

Відповідальність

Керівник закладу освіти зобов'язаний особисто розглянути отримане повідомлення.

Наслідок

У разі виявлення ознак насильства, запускається екстрений протокол реагування та розпочинається підготовка до скликання комісії.



Крок 3. Екстрене реагування (За 3 години)

У строк, що не перевищує **3 годин** з часу виявлення ознак насильства, керівник невідкладно зобов'язаний:



1. Припинити:

Вжити всіх заходів для припинення насильства та захисту.



2. Повідомити батьків:

Інформувати законних представників дитини (окрім випадків, коли самі батьки є кривдниками).



3. Залучити органи:

Письмово повідомити Поліцію та Службу у справах дітей (з інформуванням Нацсоцслужби).



4. Медична допомога:

За потреби негайно викликати Швидку.

Крок 4. Скликання комісії (До 3 робочих днів)

Строк:

Не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з дня отримання повідомлення.

Дія:

Керівник зобов'язаний скликати засідання спеціальної комісії.

Регламент:

Порядок формування, склад, принципи роботи та завдання комісії жорстко визначаються Постановою КМУ № 1513.



Дорожня карта реагування: Синтез строків

**Надходження
-> Реєстрація
(День 0)**



**Розгляд
керівником
(До 24 год)**



**Екстрені дії
(До 3 год після
виявлення)**



**Скликання
комісії
(До 3 робочих
днів)**



Уніфікація: Одна комісія для всіх випадків



Закон скасовує необхідність різних структур для різних інцидентів.

У закладі освіти створюється **ОДНА** комісія, яка одночасно реагує і на одноразове насильство, і на можливий булінг (систематичне насильство).

Офіційна назва: Комісія з розгляду випадків насильства та/або жорстокого поводження з дітьми.

Розмежування повноважень: Хто встановлює факт?

Комісія закладу освіти



- Розглядає випадок та забезпечує безпеку.
- Визначає необхідні заходи виховного впливу.
- Увага: НЕ має повноважень встановлювати факт вчинення булінгу.

Суд



- Виключно рішенням суду, що набрало законної сили, встановлюється юридичний факт вчинення булінгу (цькування).

Головний принцип: Найкращі інтереси дитини

Усі без винятку рішення комісії приймаються з обов'язковим дотриманням принципу найкращих інтересів дитини.

Право на голос: Комісія зобов'язана забезпечити беззаперечне право дитини бути вислуханою.

Індивідуальний підхід: Процес слухання та врахування думки відбувається відповідно до віку та рівня зрілості дитини.



Обмеження заходів виховного впливу

Комплекс заходів виховного впливу визначається та реалізується так, щоб:



Не завдавати додаткової шкоди психологічному стану учасників колективу.



Не допускати повторної травматизації дитини.



Забезпечувати непорушне право дитини на безпечне освітнє середовище.

Суворі умови для примирення сторін

Застосування заходів, спрямованих на примирення, допускається **ВИКЛЮЧНО** за одночасної наявності всіх трьох умов:



Добровільна згода: Згода постраждалої дитини та її законних представників.



Відсутність ризиків: Повна відсутність ризику повторного насильства або шкоди.



Висновок фахівця: Наявність позитивного висновку практичного психолога (за його наявності в закладі).



Програми відновлення та корекції

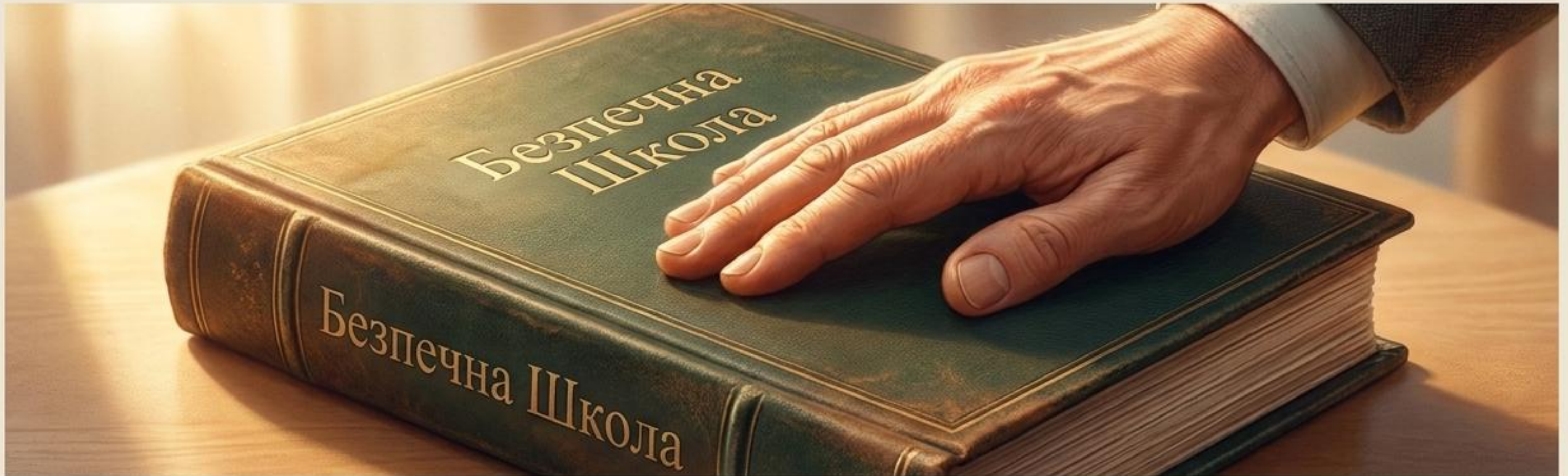
Для особи, яка вчинила булінг

Навіть за відсутності рішення суду, комісія може **рекомендувати добровільно** пройти програму (для дітей до 16 років — виключно за згодою батьків).

Для постраждалих та свідків

Комісія рекомендує проходження **Типової програми** для осіб, які постраждали або стали свідками булінгу. Свідки також потребують психологічної підтримки.

Наша спільна відповідальність



- ✓ **Швидкість реагування** — це збережене здоров'я дитини.
- ✓ **Дотримання процедури** — це юридичний захист педагога.
- 🤝 **Одна комісія, чіткі терміни** та єдина мета: створення непорушного простору безпеки для кожного учасника освітнього процесу.